

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد پیمانکاری تکمیل و اتمام عملیات پروژه

Dadyar document ID

DADYAR-IR-4766146DB19F

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد پیمانکاری تکمیل و اتمام عملیات پروژه.pdf

DADYAR-IR-4766146DB19F

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد پیمانکاری تکمیل و اتمام عملیات پروژه

این قرارداد در تاریخ، با رعایت ماده ۱۰ و مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی و بر مبنای اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها، میان اشخاص زیر منعقد گردید:

الف - کارفرما:

شخص حقیقی/حقوقی به شماره ملی/شناسه ملی و شماره
ثبت به نشانی،
کدپستی، تلفن، به نمایندگی آقای/خانم به
سمت که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود.

ب - پیمانکار:

شخص حقیقی/حقوقی به شماره ملی/شناسه ملی و شماره
ثبت به نشانی،
کدپستی، تلفن، به نمایندگی آقای/خانم به
سمت که از این پس «پیمانکار» نامیده می شود.

طرفین با احراز اهلیت و اختیار قانونی و با اطلاع از وضعیت پروژه، مفاد قرارداد و تعهدات ناشی از آن، به شرح زیر توافق نمودند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام، تکمیل، رفع نواقص، آزمایش، راه اندازی حسب مورد و تحویل
عملیات باقیمانده پروژه واقع در
.....، مطابق اسناد و مدارک
قرارداد و پیوست های فنی آن، به نحوی که عملیات موضوع پیمان پس از تکمیل، قابلیت تحویل و بهره برداری متناسب

با موضوع پروژه را داشته باشد. حدود دقیق عملیات، مقادیر، مشخصات فنی، نقشه‌ها، مصالح، تجهیزات، بخش‌های اجرا شده قبلی و عملیات باقیمانده در پیوست‌های قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره ۱ - پیمانکار پیش از امضای قرارداد اقرار می‌نماید از محل پروژه و وضعیت ظاهراً قابل مشاهده عملیات انجام شده بازدید نموده و در حدود اطلاعات و اسناد ارائه شده از سوی کارفرما، از شرایط عمومی اجرای کار آگاهی یافته است.

تبصره ۲ - اقرار فوق نافی مسئولیت اشخاص دیگر نسبت به عیوب پنهان، نواقص غیر قابل تشخیص در بازدید متعارف، اطلاعات خلاف واقع یا مواردی که بدون آزمایش یا بررسی تخصصی قابل کشف نبوده‌اند، نخواهد بود.

ماده ۲ - اسناد و مدارک قرارداد

اسناد زیر حسب مورد جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند:

۱. متن حاضر و شرایط خصوصی قرارداد؛

۲. شرح عملیات و مشخصات فنی؛

۳. نقشه‌ها و دستور کارهای مورد تأیید؛

۴. فهرست مقادیر و قیمت‌ها یا جدول مالی قرارداد؛

۵. صورت مجلس وضعیت موجود پروژه هنگام تحویل؛

۶. برنامه زمان‌بندی؛

۷. فهرست مصالح و تجهیزات مورد توافق؛

۸. صورت جلسات و الحاقیه‌های بعدی مورد امضای مجاز طرفین.

در صورت تعارض میان اسناد، ابتدا مفاد الحاقیه‌های مؤخر، سپس شرایط خصوصی، متن اصلی قرارداد، مشخصات فنی و سایر اسناد، با توجه به موضوع تعارض و قصد مشترک طرفین، ملاک عمل خواهد بود؛ مگر آنکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۳ - وضعیت موجود و تحویل کارگاه

کارفرما محل اجرای پروژه را طی صورت جلسه‌ای به پیمانکار تحویل خواهد داد. وضعیت عملیات موجود، مصالح و تجهیزات موجود در محل و حسب ضرورت نواقص ظاهری در صورت جلسه تحویل کارگاه درج می‌شود. پیمانکار موظف است حداکثر ظرف روز از تاریخ تحویل کارگاه، در صورت مشاهده مغایرت مؤثر میان وضعیت موجود و اطلاعات یا اسناد تحویلی کارفرما، موضوع را کتباً اعلام نماید. در خصوص عیوب یا شرایطی که در زمان تحویل قابل تشخیص متعارف نبوده است، مهلت مذکور از زمان کشف محاسبه خواهد شد.

ماده ۴ - مدت قرارداد و برنامه اجرا

مدت اجرای قرارداد روز/ماه شمسی است که از تاریخ آغاز و در تاریخ خاتمه می‌یابد.

پیمانکار موظف است عملیات را مطابق برنامه زمان‌بندی مورد توافق انجام دهد. مدت قرارداد در موارد زیر، متناسب با آثار واقعی حادثه یا دستور، قابل تمدید خواهد بود:

۱. تغییرات یا کارهای اضافی مورد درخواست کارفرما؛

۲. تأخیر کارفرما در تحویل کارگاه، نقشه، اطلاعات، مصالح یا تجهیزات تعهدشده؛

۳. توقف کار به دستور کارفرما بدون تقصیر پیمانکار؛

۴. بروز شرایط پیش‌بینی نشده مؤثر بر اجرای عملیات که منتسب به پیمانکار نباشد؛

۵. حوادث قهری و موارد خارج از اختیار متعارف پیمانکار؛

۶. سایر مواردی که طرفین کتباً توافق نمایند.

پیمانکار موظف است ادعای تمدید مدت را همراه با علت و مستندات، در مهلت متعارف به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۵ - مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد ریال معادل
..... تومان است که بر اساس یکی از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

□ مقطوع

□ فهرست بهایی / متره و اندازه گیری

□ بر اساس واحد کار

□ هزینه به علاوه حق الزحمه

□ روش ترکیبی مطابق پیوست مالی

مبلغ نهایی حسب نوع قرارداد، بر مبنای عملیات مورد تأیید، تغییرات مجاز، کسورات قانونی و سایر تعدیلات قراردادی تعیین خواهد شد. هیچ تغییر در مبلغ قرارداد جز بر اساس مفاد این قرارداد، دستور کار معتبر، صورت جلسه یا توافق کتبی طرفین قابل مطالبه نخواهد بود.

ماده ۶ - نحوه پرداخت

پرداخت مطالبات پیمانکار بر اساس پیشرفت واقعی عملیات و صورت وضعیت‌های تأیید شده صورت می‌گیرد. پیمانکار در پایان هر دوره روزه/ماهانه، صورت وضعیت عملیات انجام شده را ارائه می‌نماید. کارفرما یا نماینده وی ظرف روز نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند و مبلغ تأیید شده، پس از اعمال کسورات قانونی و قراردادی، ظرف روز پرداخت خواهد شد. کارفرما نمی‌تواند بدون ارائه دلیل قراردادی یا قانونی،

تمام مطالبات تأیید شده پیمانکار را متوقف نماید. پرداخت صورت وضعیت های موقت به معنای پذیرش قطعی کیفیت عملیات یا اسقاط حق کارفرما نسبت به نواقص بعداً کشف شده نیست.

ماده ۷ - پیش پرداخت

در صورت توافق، مبلغ ریال معادل درصد مبلغ اولیه قرارداد به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. نحوه استهلاک پیش پرداخت از صورت وضعیت های پیمانکار مطابق شرایط خصوصی قرارداد خواهد بود.

ماده ۸ - تضمین حسن انجام تعهدات

پیمانکار جهت تضمین اجرای صحیح تعهدات، تضمینی به مبلغ ریال معادل درصد مبلغ قرارداد به صورت به کارفرما تسلیم می نماید. تضمین مزبور پس از انجام تعهدات، تحویل کار و تعیین تکلیف مطالبات و خسارات قطعی احتمالی، مطابق شرایط قرارداد آزاد خواهد شد. ضبط تضمین صرفاً در حدود مطالبات و خساراتی امکان پذیر است که مطابق قرارداد یا مقررات قانونی برای کارفرما ایجاد شده باشد.

ماده ۹ - تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است:

۱. عملیات موضوع قرارداد را مطابق اسناد پیمان، اصول فنی، استانداردهای لازم الاجرا و عرف حرفه ای مربوط انجام دهد.

۲. نیروی انسانی، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد تعهد خود را به تعداد و کیفیت متناسب با برنامه اجرایی تأمین نماید.

۳. پیش از اجرای هر بخش، نقشه‌ها، ابعاد و اطلاعات مرتبط را بررسی کرده و مغایرت‌های آشکار را به کارفرما یا نماینده وی اعلام کند.

۴. بدون موافقت کارفرما از مصالح یا تجهیزات مغایر با مشخصات مورد توافق استفاده نکند.

۵. از عملیات اجراشده و اموال و تجهیزاتی که برای اجرای قرارداد در اختیار وی قرار گرفته، تا زمان تحویل، در حدود مسئولیت خود حفاظت نماید.

۶. ضوابط ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مقررات مرتبط با اجرای کار را رعایت کند.

۷. از به کارگیری اشخاص فاقد صلاحیت لازم در فعالیت‌هایی که نیازمند مهارت یا مجوز خاص هستند خودداری نماید.

۸. نواقص ناشی از اجرای نامناسب عملیات توسط خود یا عوامل تحت اختیار خویش را بدون مطالبه هزینه اضافی رفع نماید.

۹. کارگاه را در پایان عملیات از مصالح زائد، ضایعات و تجهیزات متعلق به خود تخلیه و حسب موضوع قرارداد در وضعیت متناسب برای تحویل قرار دهد.

۱۰. گزارش‌ها و مدارک مورد نیاز درباره پیشرفت عملیات را حسب توافق به کارفرما ارائه نماید.

۱۱. بدون موافقت کتبی کارفرما، تمام موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نکند.

۱۲. قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در ارتباط با فعالیت موضوع قرارداد را رعایت نماید.

ماده ۱۰ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱. کارگاه و امکان دسترسی متعارف به محل اجرای عملیات را در موعد مقرر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

۲. نقشه‌ها، مشخصات و اطلاعاتی را که مطابق قرارداد تهیه آنها بر عهده کارفرماست، در زمان مناسب ارائه کند.

۳. مطالبات تأیید شده پیمانکار را در مواعد قراردادی پرداخت نماید.

۴. مصالح و تجهیزاتی را که تأمین آنها طبق قرارداد بر عهده کارفرماست، در زمان متناسب با برنامه اجرایی تحویل دهد.

۵. نماینده یا دستگاه نظارت خود را معرفی و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

۶. تصمیمات لازم درباره موارد ابهام، تغییرات و پیشنهادهای فنی پیمانکار را در مهلت متعارف اتخاذ کند تا از توقف غیر ضروری عملیات جلوگیری شود.

ماده ۱۱ - مصالح، تجهیزات و اموال

مسئولیت تأمین مصالح و تجهیزات بر اساس پیوست فنی و مالی تعیین خواهد شد. مصالح و تجهیزاتی که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، صرفاً برای اجرای پروژه مصرف شده و پیمانکار موظف به حفاظت و مصرف متعارف آنهاست. پیمانکار نسبت به تلف یا خسارت وارد شده به اموال کارفرما در صورتی مسئول است که خسارت ناشی از تقصیر وی یا عوامل تحت اختیار او باشد. مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط پیمانکار باید دارای کیفیت و مشخصات مورد توافق باشند.

ماده ۱۲ - نمایندگان طرفین و دستگاه نظارت

کارفرما آقای/خانم/شرکت را به عنوان نماینده/دستگاه نظارت معرفی می کند. پیمانکار نیز آقای/خانم را به عنوان مسئول کارگاه و نماینده اجرایی خود معرفی می نماید. دستورات اجرایی مؤثر بر مبلغ، مدت یا دامنه اساسی تعهدات پیمانکار باید به صورت مکتوب یا از طریق روش ارتباطی مورد توافق طرفین ابلاغ و قابل استناد باشد. نظارت کارفرما یا نماینده وی، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به کیفیت اجرای تعهدات خود نیست.

ماده ۱۳ - تغییر مقادیر و کارهای اضافی یا کاهشی

کارفرما می‌تواند در حدود متعارف پروژه، تغییراتی در مقادیر یا نحوه اجرای عملیات درخواست نماید. چنانچه تغییر موجب افزایش یا کاهش مبلغ، مدت یا منابع مورد نیاز شود، آثار آن باید بر اساس قیمت‌های قرارداد یا در صورت فقدان قیمت مربوط، بر مبنای توافق طرفین تعیین گردد. پیمانکار جز در موارد فوری مرتبط با جلوگیری از خسارت یا خطر، نباید بدون دستور یا تأیید کارفرما اقدام به انجام کار اضافی نماید و سپس هزینه آن را مطالبه کند. در موارد فوری، پیمانکار موظف است در اولین فرصت موضوع و اقدامات انجام‌شده را مستند و به کارفرما اعلام نماید.

ماده ۱۴ - عملیات پنهان و آزمایش‌ها

پیمانکار پیش از پوشاندن قسمت‌هایی از عملیات که پس از ادامه کار امکان بازرسی متعارف آنها وجود ندارد، حسب ضرورت به نماینده کارفرما اطلاع می‌دهد تا امکان بازدید فراهم شود. آزمایش‌ها، تست‌ها و کنترل‌های ضروری پروژه مطابق اسناد فنی انجام خواهد شد. هزینه آزمایش‌های معمولی که طبق قرارداد بر عهده پیمانکار است توسط وی پرداخت می‌شود؛ لیکن هزینه آزمایش‌های اضافی درخواست‌شده از سوی کارفرما، در صورتی که نتیجه آزمایش مؤید انطباق عملیات باشد، بر عهده کارفرما خواهد بود؛ مگر اینکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۵ - کارکنان، بیمه و الزامات قانونی

پیمانکار مسئول سازماندهی، مدیریت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و عوامل تحت استخدام یا اختیار خود و انجام تکالیف قانونی مربوط به آنان است. پیمانکار مکلف است بیمه‌ها و پوشش‌هایی را که حسب نوع پروژه و قوانین لازم‌الاجرا بر عهده او قرار دارد برقرار نماید. رابطه قراردادی حاضر به خودی خود موجب ایجاد رابطه استخدامی میان کارفرما و کارکنان پیمانکار نخواهد شد؛ تشخیص نهایی روابط قانونی اشخاص تابع واقعیت رابطه و قوانین آمره مربوط است.

ماده ۱۶ - ایمنی و حفاظت کارگاه

پیمانکار مکلف است در محدوده مسئولیت و عملیات خود، الزامات ایمنی و حفاظتی لازم را رعایت کرده و اقدامات متعارف برای پیشگیری از حوادث و خسارات را انجام دهد. هرگاه کارفرما یا دستگاه نظارت وضعیت خطرناکی مشاهده کند، می تواند رفع فوری خطر را مطالبه نماید. در صورت وجود خطر فوری برای جان یا مال اشخاص، کارفرما حق دارد تا زمان رفع خطر، عملیات مرتبط را متوقف نماید. مدت و هزینه ناشی از توقف بر اساس علت ایجاد خطر و مسئولیت هر یک از طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ - تأخیرات

پیمانکار موظف است عملیات را در مدت مقرر انجام دهد.

چنانچه تأخیر ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار و بدون عذر موجه قراردادی باشد، پیمانکار بابت هر روز تأخیر مبلغ ریال/معادل درصد
به عنوان وجه التزام تأخیر پرداخت خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه مجموع آن از درصد مبلغ قرارداد تجاوز نکند. تأخیرات ناشی از کارفرما، تغییرات کار، حوادث قهری یا سایر علل غیرمنتسب به پیمانکار، تأخیر مجاز محسوب شده و موجب تمدید متناسب مدت خواهد بود.

ماده ۱۸ - تعلیق عملیات

کارفرما می تواند در صورت ضرورت اجرای تمام یا بخشی از عملیات را موقتاً تعلیق نماید. دستور تعلیق باید حتی المقدور کتبی و مشتمل بر تاریخ شروع آن باشد. چنانچه تعلیق بدون تقصیر پیمانکار بیش از روز ادامه یابد، طرفین آثار زمانی و مالی آن را تعیین خواهند کرد و در صورت تجاوز از روز، پیمانکار می تواند تعیین تکلیف ادامه قرارداد را کتباً مطالبه نماید.

ماده ۱۹ - حوادث قهری

در صورت وقوع حادثه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اختیار متعارف طرف متعهد که اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را موقتاً غیرممکن سازد، تعهدات متأثر از حادثه در مدت وجود مانع معلق خواهد شد. طرف متأثر موظف است در اولین فرصت وقوع حادثه و آثار آن را به طرف دیگر اطلاع داده و اقدامات متعارف برای کاهش آثار آن را انجام دهد. چنانچه وضعیت مزبور بیش از روز ادامه یافته و ادامه قرارداد عملاً ناممکن یا فاقد توجیه متعارف گردد، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست تعیین تکلیف یا خاتمه قرارداد را مطرح نماید.

ماده ۲۰ - تحویل موقت

پس از تکمیل عملیات موضوع قرارداد، پیمانکار آمادگی خود را برای تحویل کتباً اعلام می‌کند. کارفرما یا نماینده وی ظرف روز عملیات را بررسی می‌نماید. در صورت قابلیت بهره‌برداری و نبود نقص اساسی مانع تحویل، صورت جلسه تحویل موقت تنظیم خواهد شد. نواقص جزئی که مانع بهره‌برداری نیستند، در فهرستی درج شده و پیمانکار موظف است ظرف مدت روز آنها را رفع نماید. وجود نواقص جزئی به تنهایی نباید مانع تحویل موقت تمام پروژه گردد، مگر آنکه مجموع نواقص عملاً بهره‌برداری ایمن یا متعارف از پروژه را مختل کند.

ماده ۲۱ - دوره تضمین و رفع نقص

دوره تضمین عملیات از تاریخ تحویل موقت به مدت ماه تعیین می‌شود. پیمانکار موظف است عیوب و نواقصی را که در این مدت ظاهر شده و ناشی از اجرای نامناسب یا مصالح و تجهیزات تأمین شده توسط وی باشد، پس از اعلام کارفرما و در مهلت متناسب رفع نماید. پیمانکار نسبت به عیوب ناشی از بهره‌برداری نادرست، استهلاک متعارف، تغییرات اشخاص ثالث یا مصالح و تجهیزاتی که کارفرما برخلاف نظر فنی پیمانکار تأمین یا تحمیل کرده است، مسئول نخواهد بود؛ مگر اینکه سبب دیگری برای مسئولیت وی وجود داشته باشد.

ماده ۲۲ - تحویل قطعی و تسویه حساب

پس از پایان دوره تضمین و رفع نواقص قابل انتساب به پیمانکار، تحویل قطعی انجام خواهد شد. پس از تحویل قطعی، صورت حساب نهایی تنظیم و مطالبات و کسورات طرفین تعیین می گردد و تضمین های قابل آزادسازی مطابق قرارداد مسترد خواهد شد. تحویل قطعی مانع مطالبه حقوق ناشی از تدلیس، تقلب، عیوب پنهانی که در زمان تحویل قابل کشف متعارف نبوده یا سایر حقوقی که به موجب قوانین آمره باقی می ماند، نخواهد بود.

ماده ۲۳ - خسارت و مسئولیت

هر یک از طرفین نسبت به خسارات مستقیم و قابل انتساب ناشی از نقض تعهدات خود، در حدود قرارداد و قوانین مربوط مسئول خواهد بود. در صورت ورود خسارت توسط کارکنان یا عوامل پیمانکار در جریان اجرای عملیات، مسئولیت پیمانکار تابع انتساب فعل، تقصیر و سایر قواعد قانونی مربوط خواهد بود. وجود تضمین قراردادی، مانع اعمال سایر حقوق قانونی یا قراردادی طرف زیان دیده در حدود مقرر نخواهد بود.

ماده ۲۴ - فسخ قرارداد

کارفرما در موارد زیر و پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت متناسب برای رفع تخلف - مگر آنکه تخلف اساساً قابل رفع نباشد - حق فسخ خواهد داشت:

۱. ترک غیرموجه کارگاه؛

۲. توقف غیرموجه و مؤثر عملیات؛

۳. تأخیر اساسی و مستمر ناشی از قصور پیمانکار؛

۴. اجرای مکرر عملیات مغایر با مشخصات و خودداری از اصلاح آن؛

۵. واگذاری تمام قرارداد به ثالث بدون مجوز؛

۶. عدم رعایت مستمر الزامات اساسی ایمنی پس از اخطار؛

۷. سایر موارد اساسی نقض قرارداد.

پیمانکار نیز در موارد زیر، پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت متعارف، حق فسخ خواهد داشت:

۱. عدم پرداخت بخش عمده مطالبات قطعی و سررسید شده؛

۲. عدم تحویل کارگاه یا ممانعت مستمر کارفرما از اجرای عملیات؛

۳. تعلیق طولانی مدت بدون تعیین تکلیف؛

۴. نقض اساسی تعهدات کارفرما به نحوی که ادامه اجرای قرارداد را متعذر یا به نحو اساسی مختل نماید.

ماده ۲۵ - آثار فسخ یا خاتمه

در صورت فسخ یا خاتمه پیش از تکمیل پروژه، طرفین موظف‌اند از وضعیت عملیات، میزان پیشرفت، مصالح و تجهیزات موجود و مطالبات طرفین صورت جلسه تهیه نمایند. ارزش عملیات صحیح انجام شده تا تاریخ خاتمه، پس از کسر مطالبات و خسارات قطعی طرف مقابل، حسب مورد محاسبه خواهد شد. پیمانکار موظف است پس از تسویه وضعیت کارگاه، اموال متعلق به کارفرما را تحویل داده و در مهلت تعیین شده تجهیزات و اموال خود را از کارگاه خارج نماید.

ماده ۲۶ - محرمانگی اسناد اختصاصی پروژه

طرفین موظف‌اند اطلاعات و اسناد فنی، مالی، تجاری یا امنیتی طرف مقابل را که عرفاً یا صراحتاً محرمانه محسوب می‌شود، جز برای اجرای قرارداد یا در موارد الزام قانونی، بدون مجوز در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند. این حکم مانع استفاده هر یک از طرفین از دانش، تجربه و مهارت عمومی حرفه‌ای خود نخواهد بود.

ماده ۲۷ - عدم انتقال قرارداد

پیمانکار نمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما، تمام قرارداد یا موقعیت قراردادی خود را به شخص ثالث منتقل نماید. استفاده از پیمانکار جزء در بخش های تخصصی، در صورت تجویز قرارداد و با رعایت شرایط کارفرما امکان پذیر است؛ لیکن این امر مسئولیت پیمانکار اصلی در برابر کارفرما را ساقط نمی کند.

ماده ۲۸ - تغییرات قرارداد

هرگونه اصلاح، تغییر یا الحاق مؤثر بر موضوع، مبلغ، مدت یا سایر شرایط اساسی قرارداد باید در قالب مکتوب و با تأیید اشخاص دارای اختیار طرفین انجام شود. صورت جلسات کارگاهی صرفاً در حدود موضوع و اختیارات امضاکنندگان معتبر خواهند بود.

ماده ۲۹ - حل اختلاف

طرفین توافق می کنند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ، خاتمه یا آثار این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه ظرف روز توافق حاصل نشود، اختلاف حسب انتخاب طرفین در شرایط خصوصی قرارداد:

□ در مراجع قضایی صالح

□ از طریق داوری

رسیدگی خواهد شد. در صورت انتخاب داوری، مشخصات داور یا سازوکار تعیین داور، مدت داوری و حدود اختیار وی باید به طور صریح در شرایط خصوصی درج شود.

ماده ۳۰ - اقامتگاه و مکاتبات

نشانی مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قراردادی طرفین است. هر یک از طرفین موظف است تغییر نشانی یا اطلاعات ارتباطی خود را کتباً اعلام نماید. تا پیش از اعلام تغییر، مکاتبات و ابلاغ های ارسال شده به نشانی اعلامی قبلی، در

حدود قوانین و توافق طرفین معتبر خواهد بود. طرفین می‌توانند پست الکترونیکی، سامانه مدیریت پروژه یا سایر ابزارهای ارتباطی مورد توافق را نیز برای مکاتبات اجرایی تعیین نمایند.

ماده ۳۱ - استقلال شروط و تمامیت قرارداد

چنانچه تمام یا بخشی از یکی از شروط قرارداد به موجب قانون یا تصمیم مرجع صالح غیرقابل اجرا شناخته شود، این امر اصولاً موجب بی‌اعتباری سایر شروط نخواهد بود، مگر آنکه شرط مزبور به نحوی اساسی و غیرقابل تفکیک با ماهیت قرارداد مرتبط باشد. این قرارداد همراه با پیوست‌ها و الحاقیه‌های معتبر آن، مجموعه توافق طرفین درباره موضوع قرارداد را تشکیل می‌دهد.

ماده ۳۲ - نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۳۲ ماده و تبصره و پیوست، در نسخه متحدالمتن تنظیم و در تاریخ به امضای طرفین رسید و کلیه نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان است. طرفین با امضای قرارداد اقرار می‌نمایند مفاد آن و آثار حقوقی تعهدات خویش را مطالعه و با اراده و اختیار پذیرفته‌اند.

کارفرما

نام و نام خانوادگی/نام شخص حقوقی.....:

نماینده مجاز.....:

سمت.....:

امضا و مهر:

پیمانکار

نام و نام خانوادگی/نام شخص حقوقی.....:

نماینده مجاز..... :

سمت..... :

امضا و مهر:

شاهد اول - در صورت توافق:

نام و نام خانوادگی..... :

امضا:

شاهد دوم - در صورت توافق:

نام و نام خانوادگی..... :

امضا:

DADYAR.ORG